

경 고 사 항

1. 제 목 : 경쟁입찰 대상 수의계약 체결 부적정

2. 관계기관 : 보훈원

3. 내 용 : 보훈원에서는 최근 2년('16.2~'18.1월) 간 입소자에게 지급하는 우유, 두유, 요구르트 등 음료 7종을 ■■■대리점과 분기별로 수의계약을 체결하여 납품받고 있습니다.

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조(계약의 방법)에는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 참가자의 자격을 제한하거나 지명경쟁 또는 수의계약을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

또한, 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 구매하고자 하는 물품이 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁이 성립될 수 없는 경우, 중소기업자·국가유공자·장애인 단체 등이 직접 생산한 경우, 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 등으로 수의계약의 범위를 제한하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 특별한 사유가 없이 물품을 분할하거나 시기적으로 나누어 계약을 체결하지 않도록 하여야 하고, 예산집행의 효율성 제고를 위해 구매코자 하는 품목이 동일·반복되는 경우에는 연간 단가계약 또는 통합 발주를 할 수 있도록 적극 노력하여 비용절감 성과와 행정업무 효율성을 극대화 할 수 있도록 하여야 합니다.

그런데, 보훈원 종합감사 시 우유 등 7종에 대한 구매계약 실태를 확인한 결과, [표1]과 같이 '16.2~'18.1월까지 총 8차례의 납품계약을 추진하면서 지급인원이 소폭 감소한 것 외에는 특별한 변동사유가 없기 때문에 공개경쟁 입찰을 통하여 연간단가계약을 추진함으로써 가격경쟁 유도, 비용 절감 효과 및 행정업무 간소화 등을 도모할 수 있으나, [표2]와 같이 수의계약 방식으로 동일한 품목을 단가 변동 없이 반복적으로 구매한 사실이 있습니다.

[표1] 보훈원 우유 등 7종 구매계약 내역

횟수	품목	계약기간	지급인원(명)	계약수량(개)	계약금액(원)
①	우유 등 7종	'16.2.1~'16.4.30	205	34,002	###
②	"	'16.5.1~'16.7.31	182	30,184	###
③	"	'16.8.1~'16.10.31	181	30,018	###
④	"	'16.11.1~'17.1.31	181	30,018	###
⑤	"	'17.2.1~'17.4.30	171	28,358	###
⑥	"	'17.5.1~'17.7.31	169	28,366	###
⑦	"	'17.8.1~'17.10.31	168	28,197	###
⑧	"	'17.11.1~'18.1.31	167	28,333	###

[표2] 계약단가 변동내역

품번	품목	규격	횟수별 계약단가(원)							
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1	우유(흰)	200ml	###	변동없음						
2	검은깨검은콩두유	190ml	###	"						
3	장요구르트	150ml	###	"						
4	목장컵말기	85g	###	"						
5	원두밀	190ml	###	"						
6	토마토농장	180ml	###	"						
7	사이다	190ml	###			###				

4. 조치할 사항

○ 보훈원장은

- 특별한 사유가 없이 물품계약을 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 하고 구매품목이 동일·반복되는 경우에는 연간 단가계약을 통해 비용 절감 및 행정업무 효율성을 극대화 할 수 있도록 하고,(개선)

○ 관리이사, 보훈원장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 2명에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)